



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1203 del 30/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 314 del 30/07/2026

PROPOSTA N. 2207 del 30/07/2026

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori per la Realizzazione di un'area camper CUP: C84H24000630005. Nomina Commissione di gara. CIG: BC89409ED8

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Richiamata la determina dirigenziale RS n. 208 del 03/06/2026 con la quale è stato disposto di avviare la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.Lgs 36/2023 per l'appalto dei lavori relativi al progetto denominato "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005; CUI: L00301390795202600003 con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici regolarmente iscritti all'Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme – aggiornato con determinazione dirigenziale n. 104 del 16/03/2026, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

Precisato che la procedura è interamente svolta attraverso il Sistema Informatico acquistinretepa (MEPA), accessibile dal sito <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> -ID Negoziazione 6358561- scadenza termine presentazione offerte : 30/07/2026 ore 10:00;

Dato atto che ai sensi dell'art.24 del bando-desiplinare CIG:BC89409ED8:

-La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione;

Preso atto che:

- a seguito dell'art. 1 comma 1 lett. c) della Legge n. 55/2019 è temporaneamente sospesa, fino al 31 dicembre 2020, l'operatività dell'Albo dei componenti della commissione di cui all'art. 78 del (ex) D. Lgs. n. 50/2016, istituito presso l'ANAC;
- di conseguenza, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023 la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;

Ritenuto, di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:

Presidente: Ing.Pasqualino Nicotera

Componente: Dott.Domenico Lombardo

Componente/Segretario con funzioni di verbalizzazione : dott.ssa Claudia Chiarella

per i quali non sussiste l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trovano in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

Evidenziato che:

- dall'esame dei curriculum (agli atti) dei suindicati membri della commissione si evince chiaramente la qualità di esperti nello specifico settore, derivante dal possesso di idoneo titolo di studio, dal ruolo ricoperto nell'ente, dalla pregressa esperienza e dalla consolidata professionalità;
- tra i membri della commissione possiedono una adeguata complementarietà di competenze;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- le Linee Guida ANAC n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00;
- lo Statuto del Comune vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 avente ad oggetto:" Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione ", modificato con deliberazione di Giunta n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 21.07.2026 ad oggetto"Approvazione del rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227 del Dlgs n. 267/00";
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/04/2026 avente ad oggetto: Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e dell'elenco annuale per l'anno 2026;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Constatata l'assenza di incompatibilità e di conflitto di competenza dei suddetti commissari;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di nominare i Commissari tra i funzionari di questa amministrazione e, quindi, di nominare quali componenti della commissione i dipendenti di seguito indicati, muniti di qualificazione, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:
Presidente: Ing. Pasqualino Nicotera
Componente: Dott. Domenico Lombardo
Componente/Segretario con funzioni di verbalizzazione: dott.ssa Claudia Chiarella
di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara relative alla gara per la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005; CUI: L00301390795202600003, CIG: BC89409ED8;
di trasmettere il presente provvedimento ai componenti di gara designati;
di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico- Finanziario per quanto di competenza.
di specificare che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;
di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa in capo all'amministrazione procedente; .
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2207 del 30/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 30/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.